

경 고 요 구

【14】

제 목 계약업무 부적정
소 관 부 서 ○○○○권역본부
구 분 계약관리업무
내 용

1. 업무 개요

대리 ㉟㉟㉟는 ○○○○권역본부에서 2023. 7. 14.부터 2025. 1. 31.까지 「계약규정」 및 「계약업무시행세칙」에 따라 계약업무를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다)」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원은 계약을 체결할 때는 계약의 목적, 계약금액, 계약보증금 등이 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 한다.

「계약업무시행세칙」 제15조(수의계약) 제1항에 따르면 계약부서의 장은 「계약사무 운영규정」 또는 「계약사무규칙」 또는 「국가계약법」에 따른 수의 계약을 집행하고자 할 경우에는 추정가격이 2천만 원 미만이라도 계약의 목적과 성질상 필요한 경우에는 2인 이상의 견적을 받아 회사에 유리한 업체를 계약대상자로 선정할 수 있으며,

동 세칙 동조 제2항에 따라 견적에 의한 수의계약을 집행하는 때에는 업체제

출 견적서를 받아 수의견적을 실시하며, 이 경우에는 제1항 제2호의 경우 ‘수의 견적 비교조서(별지 제7호 서식)’을 작성하여야 한다.

또한, 동 세칙 제37조(계약보증금)에 따르면 「국가계약법 시행령」 제50조 제6항에 따라 계약보증금 납부를 면제하는 경우, 계약상대자로부터 ‘계약보증금 납부면제 및 지급각서(별지 제11호 서식)’를 제출받아야 하며,

동 세칙 제57조(하자보수보증금)에 의해 계약부서의 장은 제53조에 따라 준공 대가를 지급할 때에는 계약상대자가 하자보수보증금을 납부하게 하여야 한다. 다만, 「국가계약법 시행령」 제62조 제4항에 따라 하자보수보증금 납부를 면제할 수 있으며, 이 경우 계약상대자에게 ‘하자보수보증금 납부각서(별지 제13호 서식)’를 제출받아야 한다.

그리고, 「취업규정」 제9조(성실의무)에 따르면 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키고 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고,

「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 따라 기타 직원 또는 직원이 속한 기관이 책임과 의무를 다하지 못한 때 구두 또는 서면으로 주의·경고 처분을 할 수 있다.

따라서 ○○○○권역본부는 계약업무 수행 시 2천만 원 미만의 소액수의계약에 대해서 2인 이상의 견적을 받아 계약금액의 적정성을 확보하고, 업체 선정의 객관성과 투명성을 높여야 하며, 이를 통해 비용 절감은 물론 보다 우수한 품질의 제품을 선택할 수 있는 기반을 마련할 수 있으므로, 견적서 기재 내용의 정확성에 대한 철저한 검증이 요구된다. 또한, 관련 법령 및 사규에 따라 계약 관련 제반 서류를 작성할 때는 항목 및 금액 등을 명백하게 기재하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사실에서 실시한 2025년 ○○○○권역본부 종합감사 시, 비교견적서 검토 결과 계약 당시 이미 폐업된 사업자로 발급된 견적서 2건[표 1-1], 확인이 불분명한 사업자로 발급된 비교견적서 1건이 [표 1-2]와 같이 확인되었다.

[표 1-1] 폐업된 사업자로 발급된 비교견적서

견 적 서 (QUOTATION) 청 운 상 사 (여성기업체) 서울시 강동구 전호동 112-1 TEL. 021823-9212 FAX. 021825-6710 사업자번호 : 212-23-48265 대표 박 규 장 공사명 : 서울특별시청 23.09.08. (W 22,842,000)	견 적 서 등록번호 204-11-20230 2023 년 9 월 22 일 상 호 예성모드 정 업 확인 사 업 장 소 재 지 서울특별시 성북구 안암로 27 대구경북센터 귀하 업 태 제조 도소매 종 목 의류								
사업자등록상태조회 <table border="1"> <thead> <tr> <th>사업자등록번호</th> <th>사업자등록상태</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>212-23-48265</td> <td>폐업자 (부가가치세 일반과세자, 폐업일자:2022-06-30) 입니다.</td> </tr> </tbody> </table>	사업자등록번호	사업자등록상태	212-23-48265	폐업자 (부가가치세 일반과세자, 폐업일자:2022-06-30) 입니다.	사업자등록상태조회 <table border="1"> <thead> <tr> <th>사업자등록번호</th> <th>사업자등록상태</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>204-11-20230</td> <td>폐업자 (부가가치세 일반과세자, 폐업일자:2022-06-30) 입니다.</td> </tr> </tbody> </table>	사업자등록번호	사업자등록상태	204-11-20230	폐업자 (부가가치세 일반과세자, 폐업일자:2022-06-30) 입니다.
사업자등록번호	사업자등록상태								
212-23-48265	폐업자 (부가가치세 일반과세자, 폐업일자:2022-06-30) 입니다.								
사업자등록번호	사업자등록상태								
204-11-20230	폐업자 (부가가치세 일반과세자, 폐업일자:2022-06-30) 입니다.								
2023. 9. 18. 체결된 계약	2023. 10. 4. 체결된 계약								

[표 1-2] 확인이 불분명한 사업자 기입된 비교견적서

수 신 : 한국도로공사서비스 공사명 : 명업소별 음식물처리기 견적일 : 2023. 11. 17 담 당 : 담당자님 () 합계금액 사천이백만원 (W42,000,000) (부가세포함)	(주) 모스트엑스 소재지 : 서울특별시 강남구 학동로 306 종 목 : 도소매 전 화 : 02)2009-6097 사업자등록번호 : 107-86-30725 대표 : 김기범				
사업자등록상태조회 <table border="1"> <thead> <tr> <th>사업자등록번호</th> <th>사업자등록상태</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>107-86-30725</td> <td>국세청에 등록되지 않은 사업자등록번호입니다.</td> </tr> </tbody> </table>		사업자등록번호	사업자등록상태	107-86-30725	국세청에 등록되지 않은 사업자등록번호입니다.
사업자등록번호	사업자등록상태				
107-86-30725	국세청에 등록되지 않은 사업자등록번호입니다.				
2023. 11. 22. 체결된 계약					

그리고 수의견적 비교조서에 사업자등록번호 오기입 2건, 금액 오기입 1건이 발견되었으며[표 2], 하자보수금 납부각서 2건에 [표 3]과 같이 금액을 잘못 기재하는 등 계약문서 작성 및 검토 절차가 미흡했던 것으로 보이며, 이는 계약의 신뢰성 저하와 행정의 정확성 확보를 저해하는 사안으로 판단된다.

[표 2] 수의견적 비교조서

0 견적제출현황	0 견적제출현황	0 견적제출현황																																				
<table><tr><th>일련 번호</th><th>상 호 (사업자등록번호)</th><th>대표자</th><th>견적금액</th></tr><tr><td>1</td><td>주식회사사람들 (556-85-00583)</td><td>강숙희 외 2명</td><td>14,170,200</td></tr><tr><td>2</td><td>천이백삼십팔만칠천원정 (226-88-00935)</td><td>김형석 외 2명</td><td>14,901,150</td></tr></table>	일련 번호	상 호 (사업자등록번호)	대표자	견적금액	1	주식회사사람들 (556-85-00583)	강숙희 외 2명	14,170,200	2	천이백삼십팔만칠천원정 (226-88-00935)	김형석 외 2명	14,901,150	<table><tr><th>일련 번호</th><th>상 호 (사업자등록번호)</th><th>대표자</th><th>견적금액</th></tr><tr><td>1</td><td>주식회사 (514-81-81985)</td><td>전희찬</td><td>25,500,000</td></tr><tr><td>2</td><td>소통파워브 (504-85-18442)</td><td>박소라</td><td>26,400,000</td></tr></table>	일련 번호	상 호 (사업자등록번호)	대표자	견적금액	1	주식회사 (514-81-81985)	전희찬	25,500,000	2	소통파워브 (504-85-18442)	박소라	26,400,000	<table><tr><th>일련 번호</th><th>상 호 (사업자등록번호)</th><th>대표자</th><th>견적금액</th></tr><tr><td>1</td><td>대건 (866-31-00520)</td><td>김철민</td><td>9,951,800</td></tr><tr><td>2</td><td>용진건축 (353-09-01624)</td><td>박권용</td><td>1,023,750</td></tr></table>	일련 번호	상 호 (사업자등록번호)	대표자	견적금액	1	대건 (866-31-00520)	김철민	9,951,800	2	용진건축 (353-09-01624)	박권용	1,023,750
일련 번호	상 호 (사업자등록번호)	대표자	견적금액																																			
1	주식회사사람들 (556-85-00583)	강숙희 외 2명	14,170,200																																			
2	천이백삼십팔만칠천원정 (226-88-00935)	김형석 외 2명	14,901,150																																			
일련 번호	상 호 (사업자등록번호)	대표자	견적금액																																			
1	주식회사 (514-81-81985)	전희찬	25,500,000																																			
2	소통파워브 (504-85-18442)	박소라	26,400,000																																			
일련 번호	상 호 (사업자등록번호)	대표자	견적금액																																			
1	대건 (866-31-00520)	김철민	9,951,800																																			
2	용진건축 (353-09-01624)	박권용	1,023,750																																			
견 적 서	견 적 서	아래와 같이 견적 합니다.																																				
2023. 7. 25. 체결된 계약	2023. 12. 12. 체결된 계약	2023. 12. 18. 체결된 계약																																				

[표 3] 하자보수금 납부각서

하자보수보증금 납부각서	하자보수보증금 납부각서
1. 계 약 건 명 : 2023년 4/4분기 소모품(점보물,휴지) 구매 2. 계 약 금 액 : 일금육백구십오만원정(₩6,950,000) 3. 하자보수보증금액 : 일금사십이만삼천원정(₩139,000) 4. 계 약 기 간 : 2023년 10월 26일 - 2023년 11월 15일 5. 보 증 기 간 : 물품 준공점사완료일로부터 (1)년간 (2023년 11월 6일 - 2024년 11월 5일)	1. 계 약 건 명 : 청송관내 영업소 냉난방기 구매 2. 계 약 금 액 : 일금육백육십만원정(₩6,600,000) 3. 하자보수보증금액 : 일금일십구만육천팔십원정(₩132,000) 4. 계 약 기 간 : 2023년 12월 14일 - 2023년 12월 27일 5. 보 증 기 간 : 물품 준공점사완료일로부터 (1)년간 (2023년 12월 26일 - 2024년 12월 25일)
2023. 10. 26. 체결된 계약	2023. 12. 14. 체결된 계약

관련자 의견 대리 ㉡㉡㉡는 위 행위 사실 모두를 인정하였고, 업무처리에 미흡한 부분을 깊이 반성하며 위와 같은 사항이 추후 발생하지 않도록 직무에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○권역본부장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 계약업무를 철저히 하시기 바라며, 수익계약 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 아래와 같이 조치하시기 바랍니다. (경고)

관 련 자

소 속	직 위	성 명	담당기간	담당업무	현근무처	비 고
○○○○ 권역본부	대리	㉡㉡㉡	2023. 7. 14.~2024. 1. 31.	계약업무	○○○○ 권역본부	경고